

1501086-04.2021.8.26.0322

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... no momento. Ele tem passagem por tráfico.

A testemunha Wisley Moraes Gonçalves Silva, policial civil, disse que foram cumprir o mandado de prisão. Foram até a residência do acusado. Ele não estava. A genitora franqueou a entrada para comprovar que ele não estava no local. No quarto usado por Alex encontraram a porção de maconha.

O réu ficou revel (fls. 82/83).

Importante consignar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501086-04.2021.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501086-04.2021.8.26.0322

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3002543/2021 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-LINS, 15597638 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alex Fernandes Moura

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95, passo a decidir.

A denúncia imputa a ALEX FERNANDES MOURA, qualificado nos autos, a prática do crime previsto no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, no dia 09 de setembro de 2020, por volta das 17h00min, na Rua Manoel Cordeiro, n. 140, Jardim do Sol, em Lins, guardava, para consumo pessoal, 01 (uma) porção de maconha, totalizando cerca de 9,27 gramas, acondicionada em invólucro plástico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar

A materialidade e a autoria do crime estão demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 01/02), autos de exibição e apreensão (fls. 03/04), laudo toxicológico definitivo (fls. 08/10) e prova oral.

A testemunha Edson Danilo Brandão da Costa, policial civil, declarou que, no dia dos fatos, foram dar cumprimento a um mandado de prisão. A genitora do réu

franqueou a entrada na casa. No quarto do réu foi encontrada uma pequena porção de maconha. O réu não estava no momento. Ele tem passagem por tráfico.

A testemunha Wisley Moraes Gonçalves Silva, policial civil, disse que foram cumprir o mandado de prisão. Foram até a residência do acusado. Ele não estava. A genitora franqueou a entrada para comprovar que ele não estava no local. No quarto usado por Alex encontraram a porção de maconha.

O réu ficou revel (fls. 82/83).

Importante consignar que, quanto aos Policiais, civis ou militares, há de se destacar que os seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas. Na verdade, inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos testemunhos, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. A jurisprudência predominante entende que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar a sentença, sobretudo quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento com as demais provas.

No caso dos autos, os policiais relataram de forma harmônica e segura que encontraram uma porção de maconha no quarto do réu.

O réu ficou revel.

Dessa forma, a palavra dos policiais, sob contraditório, bem como a quantidade e forma que foi encontrada são suficientes para a confirmação da conduta prevista no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06.

O referido artigo está em vigor e não foi declarado inconstitucional. O fato é típico e não se aplica o princípio da insignificância, pois, ainda que para consumo pessoal, a posse de substância entorpecente ofende a saúde pública e é conduta proscrita pelo legislador.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo, respectivamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO CONTRA A SAÚDE PÚBLICA.

PEQUENA QUANTIDADE. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste

Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento assente no sentido de que o crime de posse de drogas para consumo pessoal é de perigo abstrato ou presumido, não havendo necessidade de demonstração de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, isto é, a saúde pública. Precedentes. 2. Nesse sentido, não há falar em incidência do postulado da insignificância em delitos desse jaez, porquanto, além de ser dispensável a efetiva ofensa ao bem jurídico protegido, a pequena quantidade de droga é inerente à própria essência do crime em referência. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 160.581/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE DROGAS DESTINADAS AO CONSUMO PESSOAL. Artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Materialidade e autoria não questionadas. Pleito de reconhecimento da atipicidade material da conduta (princípio da insignificância). Impossibilidade. Inteligência do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Delito de perigo abstrato e contra a saúde pública, irrelevante, na espécie, a pequena quantidade de droga apreendida. Caso concreto que revela, ainda, o não preenchimento dos requisitos da ausência de periculosidade social da ação e do reduzido grau de reprovabilidade da conduta. Dosimetria. Não modificada a aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade pelo período de 2 (dois) meses.

Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1501059-

04.2020.8.26.0048; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Atibaia - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento:

28/07/2022; Data de Registro: 28/07/2022)

O caso, portanto, é de condenação e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena. Considerando as sanções previstas no art. 28 da Lei n. 11.343/06, bem como o fato de o réu possuir maus antecedentes e ser reincidente (art. 61, I, CP), conforme certidão de fls. 33/35 (fls. 33 (Proc. nº 0013412-28.2013.8.26.0071, 2ª Vara Criminal de Bauru, art. 33, caput, do SISNAD e art. 16, caput, da Lei 10.826/03, com trânsito em julgado em 15/09/2015) – sem informação de cumprimento de pena; fls. 33/34 (Proc. nº 0002521-68.2013.8.26.0322, 1ª Vara Criminal de Lins, art. 28, caput, do SISNAD, com trânsito em julgado em 22/04/2015) – pena extinta em 10/03/2020; fls. 33 (Proc. nº 0008166-74.2013.8.26.0322, 1ª Vara Criminal de Lins, art. 129, §9º do CP, com trânsito em julgado em 09/05/2016) – sem informação de cumprimento de pena), aplico-lhe a pena de prestação de serviço à comunidade pelo prazo máximo de 10 (dez) meses, como previsto no § 4º, do art. 28, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu ALEX FERNANDES MOURA como incurso no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento da pena de prestação de serviço à comunidade pelo prazo de 10 (dez) meses.

O réu poderá recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado, nos termos do art. 525 das NSCGJ, determino a destruição das amostras guardadas para contraprova. Oficie-se oportunamente.

Não é o caso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos, à luz do artigo 387, IV, do CPP.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão dos honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeçam-se as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos. Oportunamente, arquivem-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lins, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA